**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO**

Villavicencio, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | **RESTITUCIÓN DE TIERRAS** |
| **SOLICITANTE:** | Gloria Inés Apolinar Silva |
| **RADICACIÓN:** | 50001312100120190051600 |
| **PROVIDENCIA:** | SR-25-03 |
| **TEMAS:** | **Proceso de restitución de tierras** - derecho fundamental y presupuestos para su reconocimiento; **Valoración del dicho de persona analfabeta** – frente a sujetos de especial protección constitucional, juez de restitución debe valorar testimonios y declaración de parte con enfoque diferencial – **Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio** – presupuestos. **DECISIÓN:** Declara derecho iusfundamental a la restitución. |

## SENTENCIA

1. Se profiere sentencia en el marco de la L. 1448/2011 con ocasión de la solicitud de restitución de tierras despojadas y/o abandonadas que presentó la ciudadana Gloria Inés Apolinar[1], respecto de un predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Manzanares, del municipio de Acacías (Meta).

## ANTECEDENTES

### COMPETENCIA

2. Corresponde al Juzgado, el conocimiento de la presente acción de conformidad con lo normado en los arts. 79 y 80 de la L. 1448/2011.

### PRESUPUESTOS FÁCTICOS

3. Los hechos que sustentan las pretensiones se pueden resumir así:

3.1. El señor Pablo Emilio Apolinar Camelo (q.e.p.d.), progenitor de la solicitante adquirió mediante compraventa de mejoras en 1978 y el extinto Incora se lo adjudicó mediante R. 1139 del 12 de septiembre de 1983. El citado señor falleció en 1991 y en el predio quedó viviendo la solicitante y su hijo Benito Apolinar Silva.

[1] Mediante apoderado designado por la UAEGRTD DT Meta.

3.2. El predio contaba con casa de madera, techo de zinc y pisos en tierra, contaba con cultivos de plátano, yuca, café y pasto. La solicitante tenía dos mulas, dos cabezas de ganado, tres cerdos y gallinas. Su fuente de ingresos era la venta de yuca en Guayabetal (Cundinamarca) que transportaba en mulas, se sostenían además con el trabajo de su hijo en otras fincas.

3.3. Tras la muerte del progenitor no realizó otras mejoras, pero mantuvo las que hizo su padre, hasta el año 2003 cuando cuatro guerrilleros ingresaron al predio fuertemente armados y la alertaron sobre enfrentamientos entre las autodefensas y el Ejército Nacional que se iban a dar, por lo cual debía retirarse de la región, y así lo hizo, dejando el fundo en abandono.

3.4. En cumplimiento del requisito de procedibilidad que exige la L. 1448/2011, con base en estos hechos fue inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas como poseedora del predio solicitado (R. n.° RT 00823 del 29 de marzo de 2019), con el siguiente núcleo familiar:

| CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO DEL ABANDONO/O DESPOJO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Primer Nombre** | **Segundo Nombre** | **Tipo de Documento** | **No de Identificación** | **Parentesco con el Solicitante** | **Fecha de Nacimiento (ddmmaa)** | **ESTADO** (vivo, fallecido o desaparecido) |
| APOLINAR | SILVA | GLORIA | INES | Cédula de ciudadanía | 20.780.907 | Titular | 28/11/1955 | Vivo |
| APOLINAR | SILVA | BENITO | | Cédula de ciudadanía | 17.423.461 | Hijo/a | 24/12/1980 | Vivo |
| BARBOSA | QUEVEDO | FRANCY | VIVIANA | Cédula de ciudadanía | 1.121.817.571 | Nuera | 30/07/1985 | Vivo |

## IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

4. El predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Meta), de acuerdo con la solicitud y los instrumentos técnicos actualizados (consec. n.° 156)[2], se individualiza e identifica, así:

| **Cédula Catastral** | **Folio** | **Área Georreferenciada** | **Ocupantes** |
|---|---|---|---|
| 50-006-00-01-0019-0006-000 | 232-7079 | 7 hectáreas + 8.329 $mt^2$ | Sin ocupantes |
| **Coordenadas** | | | |

[2] El ITG se actualizó el 14 de agosto de 2024 y el ITP el 23 de octubre del mismo año.

| CUADRO DE COORDENADAS AREA NETA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COORDENADAS PLANAS | |
| | LATITUD (N) | LONGITUD (W) | NORTE | ESTE |
| 205541 | 4° 7' 50,204" N | 73° 46' 55,503" W | 2014474,17 | 4913230,20 |
| 205541_1 | 4° 7' 53,176" N | 73° 47' 0,541" W | 2014565,55 | 4913075,02 |
| 290843 | 4° 7' 58,410" N | 73° 47' 3,066" W | 2014726,29 | 4912997,38 |
| 290843_1 | 4° 8' 0,048" N | 73° 47' 1,159" W | 2014776,52 | 4913056,19 |
| 290843_2 | 4° 8' 0,056" N | 73° 46' 59,677" W | 2014776,73 | 4913101,86 |
| 290843_3 | 4° 8' 3,577" N | 73° 46' 53,801" W | 2014884,62 | 4913283,08 |
| 290843_4 | 4° 8' 3,748" N | 73° 46' 52,302" W | 2014889,83 | 4913329,29 |
| 290843_5 | 4° 8' 2,275" N | 73° 46' 51,265" W | 2014844,58 | 4913361,19 |
| 290843_6 | 4° 7' 59,217" N | 73° 46' 53,081" W | 2014750,77 | 4913305,12 |
| 290843_7 | 4° 7' 56,383" N | 73° 46' 54,405" W | 2014663,83 | 4913264,25 |
| 290843_8 | 4° 7' 55,304" N | 73° 46' 56,240" W | 2014630,75 | 4913207,67 |
| 290843_9 | 4° 7' 53,058" N | 73° 46' 53,860" W | 2014561,74 | 4913280,94 |
| 290843_10 | 4° 7' 51,344" N | 73° 46' 53,749" W | 2014509,12 | 4913284,29 |
| 290843_11 | 4° 7' 50,799" N | 73° 46' 54,330" W | 2014492,42 | 4913266,38 |
| | MAGNA SIRGAS | | ÚNICO ORIGEN NACIONAL | |

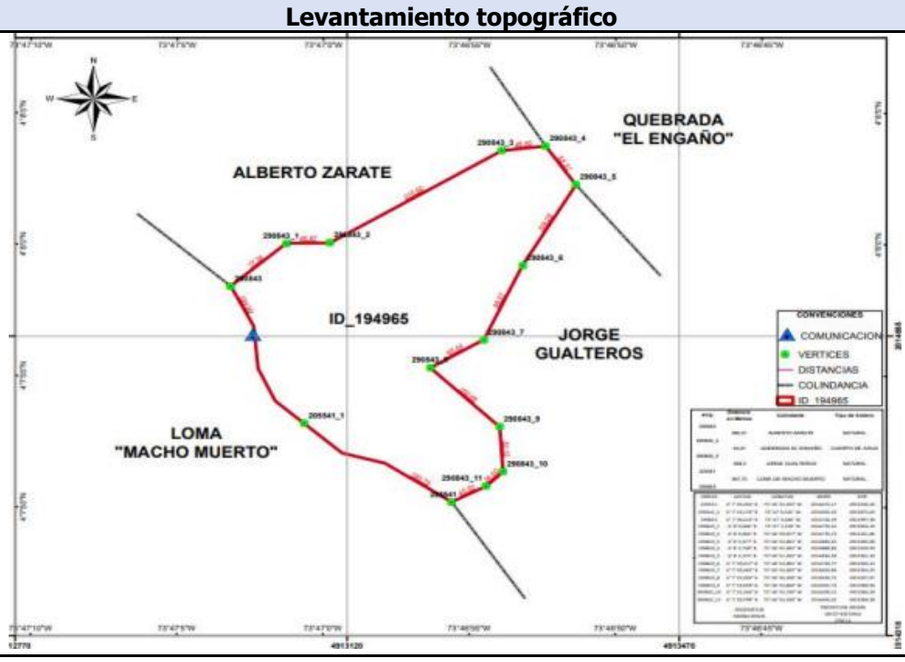
## Redacción Técnica de linderos

| | |
|---|---|
| **NORTE:** | *Partiendo desde el punto 290843 con coordenadas planas (2014726,29 N; 4912997,38 E), en sentido oriente pasando por los puntos 290843_1, 290843_2 y 290843_3, hasta llegar al punto 290843_4 con coordenadas planas (2014889,83 N; 4913329,29 E), con predio de Alberto Zarate, en una distancia de 380,41 metros.* |
| **ORIENTE:** | *Partiendo desde el punto 290843_4 con coordenadas planas (2014889,83 N; 4913329,29 E), en línea quebrada, en sentido sur, hasta llegar al punto 290843_5 con coordenadas planas (2014844,58 N; 4913361,19 E), con la quebrada El Engaño, en una distancia de 55,37 metros.* |
| **SUR** | *Partiendo desde el punto 290843_5 con coordenadas planas (2014844,58 N; 4913361,19 E), en línea quebrada, en sentido occidente pasando por los puntos 290843_6, 290843_7, 290843_8, 290843_9, 290843_10, 290843_11 hasta el punto 205541 con coordenadas planas (2014474,17 N; 4913230,20 E), con predio de Jorge Gualteros, en una distancia de 489,3 metros.* |
| **OCCIDENTE** | *Partiendo desde el punto 205541 con coordenadas planas (2014474,17 N; 4913230,20 E), en línea quebrada, en sentido norte, pasando por los puntos 205541_1, hasta llegar al punto 290843 con coordenadas planas 290843 con coordenadas planas (2014726,29 N; 4912997,38 E) con predio Loma de Macho Muerto, en una distancia de 367,74 metros.* |

## Colindancias

| Vértice | Distancia en Metros | Colindante | Tipo de lindero |
|---|---|---|---|
| 290843 | | | |
| | 380,41 | ALBERTO ZARATE | NATURAL |
| 290843_4 | | | |
| | 55,37 | QUEBRADA EL ENGAÑO | CUERPO DE AGUA |
| 290843_5 | | | |
| | 489,3 | JORGE GUALTEROS | NATURAL |
| 205541 | | | |
| | 367,74 | LOMA DE MACHO MUERTO | NATURAL |
| 290843 | | | |

## Levantamiento topográfico



| **Afectaciones según ITP[3]** |
|---|
| Colinda con cuerpos de agua por el lindero norte (Quebrada El Engaño) y está inmerso en un bloque de exploración y producción de hidrocarburos operado por la sociedad Montecz S.A. Por otra parte, el predio se ubica dentro del área definida como PNIS, no obstante, Acacías "no está incluido en las áreas definidas con PNIS municipal". |

## PRETENSIONES

5. Declarar que la solicitante, con fundamento en lo establecido en los arts. 3°, 74 y 75 de la L. 1448/2011, es titular del derecho *iusfundamental* a la restitución. En consecuencia:

5.1. Ordenar la restitución jurídica y/o material del inmueble y, para tal efecto, declarar la prescripción adquisitiva de dominio y cancelar todo antecedente registral contrario a la propiedad de los solicitantes, con base en el literal «h» del art. 91 de la L. 1448/2011.

5.2. Impartir las demás órdenes previstas en el art. 91 ib. y los mecanismos reparativos señalados en el art. 121 ib., entre otras.

5.3. Subsidiariamente, acceder a la restitución por compensación (por equivalencia o en dinero) y disponer la transferencia de los predios al Fondo de la UAEGRTD.

## TRÁMITE JUDICIAL

6. La solicitud se asignó por reparto a este juzgado (consec. n.° 2) y se admitió mediante proveído del 11 de octubre de 2019 (consec. n.° 8), en el que, además, se dispuso:

6.1. Vincular a Pablo Emilio Apolinar Camelo (q.e.p.d.), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a Cormacarena, a Montecz S.A., a la Alcaldía de Acacías (Meta).

6.2. Realizar la publicación de que trata el literal "e" del art. 86 de la L. 1448/2011, la cual se efectuó en el diario El Espectador el domingo 24 de noviembre de 2019 (consec. n.° 28).

[3] En el informe anterior se mencionaban riesgos por movimientos en masa. Se indicaba además que se encuentra en un área de actividad productora protectora y de preservación según el POMCA del río Blanco – Negro – Guayuriba.

6.3. Inscribir la admisión de la solicitud y sustracción provisional del comercio, la cual se verifica en las anotaciones tres y cuatro del folio de matrícula inmobiliaria n.° 232-7079 (consec. n.° 57).

7. Por auto AIR-20-187 del 27 de agosto de 2020 se designó curador de los herederos indeterminados de Pablo Emilio Apolinar Camelo (consec. n.° 38)

8. Surtidas la publicación y notificaciones del caso, se pronunció la curadora del señor Pablo Emilio Apolinar Camelo (consec. n.° 49), Agencia Nacional de Tierras (consec. n.° 27), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (consec. n.° 20), Cormacarena (consec. n.° 27), la sociedad Montecz S.A. (consec. n.° 63) y la Alcaldía de Acacías (Meta) (consec. n.° 12), sin ejercer oposición.

9. Por lo anterior, una vez agotada la instrucción, este despacho corrió traslado mediante auto ASR-25-006, del 12 de febrero de 2025, para que la solicitante y la Procuraduría General de la Nación presentaran sus alegatos y concepto final (consec. n.° 91). El expediente ingresó el 24 de febrero del presente año para fallo (consec. n.° 163).

## ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE LOS SOLICITANTES[4]

10. En el presente asunto se demostró que concurren los presupuestos establecidos en el art. 75 de la L. 1448/2011 para ser considerada titular del derecho fundamental a la restitución por compensación, por tanto, el juzgado debe conceder la protección solicitada, así como las medidas con carácter transformador a que haya lugar.

## CONCEPTO DE LA PROCURADORA 36 JUDICIAL I[5]

11. La agente del Ministerio Público conceptúa que el juzgado debe acceder a la restitución solicitada. Esto, por cuanto acredita los presupuestos que exige la L. 1448/2011 para ser titular de este derecho fundamental, como se desprende de los medios de prueba recaudados y de la información de contexto. Sin embargo, por las determinantes ambientales del fundo, concluye la procuradora que la restitución debe ser por compensación en dinero o con un predio equivalente.

[4] Consec. n.° 162.
[5] Consec. n.° 161.

## CONSIDERACIONES

### ANÁLISIS DE LEGALIDAD DEL TRÁMITE DE INSTANCIA

12. Los presupuestos procesales concurren en el presente asunto, dado que no se presentaron opositores y por la ubicación del predio que se pide en restitución, este juzgado es competente para proferir sentencia y no se evidencia causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado.

### PROBLEMAS JURÍDICOS

13. Corresponde al Juzgado determinar si:

13.1. Dentro del marco del conflicto armado interno tuvo lugar las amenazas y desplazamiento forzado que presuntamente sufrió la señora Gloria Inés Apolinar Silva de la vereda Manzanares de Acacías (Meta), de modo que, se predique de ella la calidad de víctima en los términos del art. 3º de la L. 1448/2011.

13.2. Como consecuencia de lo anterior, la solicitante abandonó forzadamente el predio La Esperanza objeto de este proceso, por tanto, se debe declarar en su favor el derecho *iusfundamental* a la restitución jurídica y material del mismo, o por compensación.

### EL CARÁCTER FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS ABANDONADAS Y DESPOJADAS POR EL CONFLICTO ARMADO Y PRESUPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO EN LA L. 1448/2011

14. La restitución de tierras es un derecho fundamental y un componente esencial del proceso de reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno que perdieron vínculos de propiedad, posesión u ocupación sobre inmuebles que fueron abandonados forzosamente o despojados[6], cuyo contenido y alcance tiene fundamento en sendos instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad[7] y en pronunciamientos de la Corte Constitucional[8].

---

[6] Sobre el carácter iusfundamental del derecho a la restitución de tierras ver, entre otras, CConst., SU-648/2017, C. Pardo.
[7] Principios Deng y Pinheiro (ver CConst. T-821/2007, C. Botero), así como la Declaración de Londres del año 2000 o la Convención de Kampala del año 2009, entre otros.
[8] CConst. C-715/12, L. Vargas, entre otras.

15. Con base en lo dispuesto en el art. 75 de la L. 1448/2011, los siguientes son los presupuestos que deben concurrir para que una persona sea titular del mismo, y, por tanto, para que alcance protección por la administración de justicia transicional, debe:

15.1. Ser víctima del conflicto armado interno, calidad que, de acuerdo a lo prescrito en el art. 3° L. 1448/11, se predica de **(i)** sujetos individuales o colectivos que **(ii)** en el marco del conflicto armado interno **(iii)** de manera posterior al 1° de enero de 1985, **(iv)** padecieron daños que derivan o tienen su fuente en infracciones al DIDH y/o DIH, supuestos frente a los cuales es pertinente puntualizar los siguientes aspectos:

15.1.1. Por una parte, que la calidad de víctima no es exclusiva de quién directamente padece el daño, sino que también se predica de los miembros de la familia de aquella e incluso de las personas que intervinieron para prevenir la victimización. Y lo anterior, de manera independiente a que el autor de la victimización y de los daños esté aprehendido, procesado o condenado.

15.1.2. Por otra, si la noción de víctima no debe interpretarse restrictivamente, tampoco será adecuada una interpretación de tal carácter frente a la noción de daño[9] que, tanto a nivel individual como colectivo[10], comprende no solamente las afectaciones materiales (daño emergente, el lucro cesante, el desamparo económico), sino las inmateriales (daño moral, y/o todos aquellos perjuicios que la jurisprudencia ha reconocido como el daño a la vida de relación, al proyecto de vida, a la pérdida de oportunidad, y, en fin, los causados a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos[11]).

---

[9] CConst, C-052/12, N. Pinilla: "…el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad…".

[10] V. gr., la destrucción de caminos, vías de comunicación, áreas forestales, entre otras alteraciones al referente geográfico en que la vida cotidiana de las víctimas se desarrollaba.

[11] CE 3a, 9 de marzo de 2016, M. Velásquez, rad. 2005-02453-01 (34554), sentencia en la que se confirmó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 26251, 32988, 31172, 36149, 28804, 31170, 28832, y 27709, frente a la tipología de perjuicios inmateriales autónomos, así: "La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de 'daño corporal o afectación a la integridad psicofísica' y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento…".

15.2. Perder por abandono forzado o despojo una relación jurídica y/o de hecho -propiedad, posesión o explotación en caso de baldíos- que mantenía con bienes inmuebles. Ahora bien, las alteraciones a cualquiera de las mencionadas relaciones con los predios pueden corresponder a dos tipos definidos en el art. 74 L. 1448/2011, así:

15.2.1. **Abandono forzado**, caso en que de manera temporal o permanente la víctima del conflicto por razón de éste se fuerza a desplazarse del predio, y, por tanto, se ve imposibilitada a tener contacto directo con aquél, esto es, pierde el ejercicio continuo o habitual de su explotación y administración.

15.2.2. **Despojo**, evento en que la víctima del conflicto, por razón de éste, y con respecto a un tercero, pierde el derecho de dominio, la posesión o la ocupación que tuvo con un predio, bien por la vía de la fuerza (despojo material), por un negocio jurídico, un acto administrativo, una sentencia, o por la comisión de un delito (despojo jurídico).

15.3. El abandono o despojo forzado debe tener relación directa o indirecta con infracciones al DIDH o DIH y, por tanto, debe existir cercanía o proximidad con el conflicto armado interno. Lo anterior, teniendo en cuenta que, como precisa la Corte Constitucional, el conflicto armado interno no se debe entender limitado a la verificación de enfrentamientos, combates y/o actividades militares en un determinado territorio sino al contexto en que el conflicto, como fenómeno social, tiene lugar con sus correspondientes complejidades y dinámicas. Dice el Alto Tribunal:

> La expresión *"con ocasión del conflicto armado"* tiene un sentido amplio que **cobija situaciones ocurridas en el <u>contexto del conflicto armado</u>.** A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la *ratio decidendi* de la sentencia C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión *"con ocasión de"* alude a *"una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado*.
> Esta conclusión también es armónica con la **noción amplia de *"conflicto armado"* que ha reconocido la Corte Constitucional** a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, **lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano**. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios para los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011.[12] (Itálica en el original, resaltado y subrayado del juzgado).

15.4. Las infracciones al DIDH o DIH deben ser posteriores al 1° de enero de 1991 y hasta el término de vigencia de la Ley de víctimas.

---

[12] CConst, C-781/2012, M. Calle.

**PERSONA ANALFABETA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y VALORACIÓN DE SU DICHO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS**

16. El derecho a la igualdad y no discriminación, como concepto superior multidimensional[13], tiene amparo constitucional contemplado en el art. 13 CN. El inciso tercero *ibidem* establece que "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

17. Una forma de vulnerabilidad que segrega a la persona y menoscaba su dignidad humana es el analfabetismo, por tanto, exige mayores esfuerzos estatales para garantizar una igualdad real y material frente a la población en general. Según la Sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado[14], el analfabetismo es una condición de vulnerabilidad "que está asociada con la extrema pobreza", tesis que se observa igualmente en un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[15]. Las personas analfabetas, explica el alto Tribunal, "sufren también de otras condiciones de vulnerabilidad de forma concomitante", situación que "agrava su situación de indefensión y refuerza la necesidad de un trato diferencial".

18. La CEPAL destaca que el individuo analfabeto "tiene mayores limitaciones para conocer sus derechos y deberes"[16] y agrega dicho estudio que "las personas analfabetas presentan limitaciones a la hora de conocer y acceder a los derechos individuales que la ley les otorga, así también poder participar en la consecución de los derechos colectivos, que son esenciales para la dignidad

---

[13] La Corte Constitucional ha definido la igualdad como "*un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otra"* (itálica original). CConst. T-030/2017. G. Ortiz.

[14] CE SCSC, 21 Nov. 2023, e.2023-00202. A. Charry.

[15] "El analfabetismo aumenta la vulnerabilidad socioeconómica presenta y futura de los adultos, pero también es un importante agente de reproducción de dicha condición a través de los hijos, traspasando así su condición entre generaciones". Ver. Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés.: Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto. CEPAL – Naciones Unidas, 2010, p. 44. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/60d069fe-a2eb-4731-a6a5-4b3e2fe56785/content. Consultado el siete de marzo de 2025.

[16] Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés, op. cit., p. 45.

del ser humano"[17], cuyo mayor impacto puede tener quien pertenece a la categoría de analfabetismo absoluto[18].

19. Es así que la persona analfabeta es sujeto de especial protección constitucional y, por tanto, requiere de garantías reforzadas para el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. Sobre el analfabetismo ha considerado la Corte Constitucional[19]:

> Sobre este punto, debe recordarse que el analfabetismo es tal vez una de las expresiones más claras de vulnerabilidad, por representar una robusta barrera para el acceso igualitario tanto a los contextos cotidianos como a las diversas fórmulas de bienestar. De ahí que esta Corte haya insistido en la inevitable vinculación que existe entre esta condición y la marginalidad económica y social, lo que redunda en la consolidación de una evidente dificultad para el ejercicio adecuado de los derechos de quienes no saben leer ni escribir, y de lo cual se desprende la necesidad de garantizar una atención reforzada en procura de lograr la mayor satisfacción de las prerrogativas constitucionales, tornándose así especialmente exigible la realización de la finalidad esencial del Estado relativa a la efectividad de los principios consagrados en la Carta Política, de conformidad con el artículo 2º Superior.

20. En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha considerado que la condición de analfabetismo "impide un relacionamiento social idóneo, en especial para proteger sus derechos", en consecuencia, corresponde al Estado brindar una especial protección[20].

21. El proceso de restitución de tierras convoca habitualmente sujetos de especial protección constitucional no solo por su condición de víctimas del conflicto armado, sino marcados escenarios de vulnerabilidad como el analfabetismo, ya sean solicitantes, opositores, segundos ocupantes o testigos, lo cual, como viene de comentarse, impone mayores barreras para el ejercicio de sus derechos, incluso, en sede administrativa o judicial, circunstancia frente a la cual el funcionario judicial no puede ser ajeno en el ejercicio de la función pública de administrar justicia.

22. La valoración de las manifestaciones de la víctima de quien se predica la condición de analfabetismo se debe realizar con un enfoque diferencial, lo que no supone un menor rigor en el razonamiento del juez de restitución de tierras, o un apartamiento de las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica al momento de apreciar la prueba, sino una valoración del medio de convicción conforme con sus justas proporciones, lo cual se acompasa con la

---

[17] Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés, op. cit., p. 49.
[18] "Comprende la condición más básica de adquisición de capacidades de lectura y escritura. Así, se considera analfabeta absoluta a toda persona que responde no saber leer ni escribir en los censos y encuestas sociales generales o especializadas". CEPAL, op. cit., p. 54.
[19] CConst. T-623/2017. D. Fajardo.
[20] CConst. T-380/2017. C. Bernal.

doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia tratándose de la prueba testimonial[21], hoy vigente[22]:

> En este mismo orden de ideas ha señalado la Corte que «no es lo mismo apreciar un testimonio cuyo objetivo es el relato de hechos acaecidos recientemente, que otro cuya versión se refiere a sucesos ocurridos hace muchos años; ni se puede tratar con igual medida la forma de la narración, la manera de expresarse de un humilde campesino y la de una persona de alta cultura, ni se puede pedir igual precisión para el recuerdo de los hechos fundamentales, que para los que simplemente casos accidentales, ni se puede desechar la declaración que incurre en pequeñas contradicciones para acatar solamente los que coinciden plenamente como si hubieran sido vertidas en un mismo molde; ni se puede exigir que una persona de exigua cultura refiera los acontecimientos con las mismas palabras que usaría quien goza de fogosidad verbal» (…).

23. Lo propio se predica de un interrogatorio, pues si bien es la propia parte quien mejor conoce y puede describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos que se debaten en el proceso[23], corresponde al funcionario judicial realizar un análisis riguroso, ponderado e integral del medio de prueba junto con otros que obren en el proceso, como adoctrina el alto Tribunal de Casación:

> En tal caso, debe el juez ser mucho más analítico y prescindir de cualquier valoración subjetiva respecto del declarante, como por ejemplo sus reacciones, la firmeza de la voz, su vestimenta, su seguridad, etc., para darle paso a una apreciación más metódica y reflexiva en la que le preste mayor atención al contexto y al contenido de la reconstrucción factual hecha por la parte, así como a la coincidencia de su narración con otros medios para saber si es verosímil.
>
> De ese modo, si el relato resulta coherente, contextualizado[24] y existen corroboraciones periféricas[25], como por ejemplo documentos u otros medios de juicio que lo sustenten, es digno de credibilidad y, por tanto, debe ser apreciado en comunión con ellos a fin de esclarecer los hechos que importan para la definición de la *litis*.
>
> Queda claro, entonces, que la versión de la parte sí tiene relevancia en el proceso civil no solo en lo que la perjudique, sino también en cuanto le favorezca o en tanto le

---

[21] CSJ Civil, 14 de julio de 1975, seis de mayo de 1977, 30 de septiembre de 1977, 30 de julio de 1980 y 27 de marzo de 1981.
[22] CSJ Civil, 15 Mar. 2021, e2-2013-00027-01 (SC795-2021). F. Ternera.
[23] En criterio de la H. Sala de Casación Civil de la CSJ: "es ella quien los conoció mejor que nadie y, por ende, está en mejores condiciones de rememorarlos, sobre todo porque es la protagonista en la controversia, lo que hace que su versión sirva para aclarar lo ocurrido si de ella se logran extraer los frutos debidos". CSJ Civil, 19 Jul. 2022, e2022-02165-00 (STC9197-2022). O. Tejeiro.
[24] Este aspecto es muy importante porque al ser la parte quien mejor conoce los hechos, es lógico pensar que es ella, mejor que nadie, quien puede dar detalles concretos del contexto en que ocurrieron los hechos; de ahí que su explicación es un dato objetivo a tener en cuenta para la corroboración de los respectivos sucesos.
[25] No es menester que exista una coincidencia plena entre lo dicho por la parte y lo que arrojen las demás pruebas valoradas en conjunto, pues, la memoria tiene límites y hace que algunos hechos puedan distorsionarse en aspectos que son generales, de ahí que sólo si hay falta de coincidencia entre la declaración y los demás medios respecto de elementos que son verdaderamente importantes, y que son de sencillo recuerdo, podrá sospecharse de la falta de veracidad de la declaración.

> resulte neutra a sus intereses. Es tan relevante, pertinente y necesaria la declaración de la parte en el proceso jurisdiccional, que el Código General del Proceso, expedido en coherencia con los postulados y principios que sirven de faro al Estado Constitucional y Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista implementado en la Carta Política de 1991, la positivizó, y lo hizo cuando autorizó a cada litigante para brindar al proceso su versión de los hechos y previno al juez para que la valore en comunión con las demás pruebas (notas de pie de página originales).

24. Estos elementos técnicos, teóricos y jurisprudenciales no son ajenos al ejercicio valorativo que debe realizar el juez de restitución de tierras ni al proceso civil transicional que regula la L. 1448/2011, antes bien, se complementa con las normas y principios que lo informan, entre otros, el principio de la **buena fe** que se predica de las víctimas del conflicto armado interno (art. 5°); **igualdad**, en tanto las medidas de reparación contempladas en dicho cuerpo normativo son otorgadas sin distinción de género, etnia, condición social, entre otras condiciones particulares; **enfoque diferencial**, que reconoce que hay poblaciones con características particulares por razón de su edad, sexo, identidad de género, orfandad, creencias, diversidad étnica, cultural y territorial, entre otros (art. 13).

25. En relación con este último principio, corresponde al Estado ofrecer garantías especiales y medidas de protección, entre otros, "a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° (…)" tales como mujeres, personas mayores, personas campesinas, "víctimas de desplazamiento forzado interno, rural y trasnacional", todos estos, elementos que debe armonizar el juez de restitución para valorar adecuadamente el dicho de la víctima de quien se predica la condición de vulnerabilidad ya anotada.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO

26. El artículo 762 CC define la posesión como, "la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él", de donde se infieren los que tradicionalmente se consideran sus elementos estructurales, el *corpus* y el *animus*, entendido el primero como la relación física o material entre la persona y la cosa, el segundo, el elemento intrínseco o volitivo que implica que la cosa se tiene para sí.

27. Establece el artículo 2512 CC que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos por haberse poseído las primeras o no haberse ejercido las segundas durante cierto lapso de tiempo.

28. De acuerdo con lo anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos 2518, 2527, 2531 y 2532 CC, son requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria: **a)** la posesión material de un bien mueble o inmueble sin que sea necesario título alguno; **b)** que la posesión sea pública, pacífica y continua; y **c)** que la misma se prolongue en el tiempo por espacio de diez (10) años[26].

29. En la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio se presume de derecho la buena fe siempre y cuando no exista de por medio un título de mera tenencia.

**CASO CONCRETO**

**LA SOLICITANTE Y SU HIJO SON VÍCTIMAS DE INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR HECHOS OCURRIDOS EN LA VEREDA MANZANARES DE ACACÍAS (META), EN 2002**

30. La señora Gloria Inés Apolinar Silva soporta la solicitud de restitución del predio La Esperanza en el presunto ingreso de cuatro miembros de la guerrilla al fundo, quienes le indicaron que debía abandonar la región por cuanto se avecinaban enfrentamientos con la fuerza pública y grupos de autodefensas emergentes en la vereda Manzanares, del municipio de Acacías (Meta); sin embargo, de estos acontecimientos no brindó mayores elementos descriptivos en las intervenciones que tuvo durante la etapa administrativa y judicial de este proceso.

31. La exposición más amplia que realizó quedó consignada en el formulario de solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas que administra la UAEGRTD:

> Esa finca era de mi padre Pablo Emilio Apolinar Camelo, mas o menos en el año 1978, no recuerdo bien la fecha, luego mi padre falleció en el año 1991, y no la dejo, yo seguí viviendo en la finca con mi hijo Benito Apolinar Silva, cuando mi padre falleció la finca tenía una casa hecha en madera, techo de zinc y piso de tierra, teníamos plataneras, yuca, café, pastos, dos mulas, dos cabezas de ganado.
> Luego de la muerte de mi padre nosotros no le hicimos más mejora pero manteníamos la finca con lo que había hasta que nos desplazaron.
> Nosotros vivíamos de lo que cultivábamos en la finca y mi hijo salía a trabajar en las fincas vecinas.
> En el año 2003 Salimos desplazados, porque la guerrilla nos dio la orden de Salíde la región, porque decían que iban a haber combates en esa región. Luego nosotros salimos dejando los enceres y todos los cultivos, porque los animales ya no los tenía mos. Luego nos desplazamos hacia Villavicencio, sobre la finca sabemos que la finca está sola, que esta enrrastrojada, pero nadie se la ha invadido.

32. Esta breve descripción da cuenta someramente, al menos, de cuatro hechos compatibles con los supuestos que prevé el art. 3° de la L. 1448/2011, a saber: a) amenazas por parte de un grupo armado ilegal; b) combates entre

[26] El art. 2532 CC fue modificado por el art. 6° de la L. 791/2002.

actores armados; c) desplazamiento forzado y d) abandono forzado de tierras; no obstante, el escenario propicio para ahondar y ampliar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello ocurrió, era a través del interrogatorio de parte decretado durante la instrucción, en razón a la posición privilegiada de la solicitante en el conocimiento de los acontecimientos narrados en el escrito inicial.

33. Con tal orientación el juzgado la interrogó el 23 de marzo de 2022 (consec. n.° 111). La señora Gloria Inés se mostró temerosa de enfrentarse a un escenario judicial, introvertida y con notorias dificultades para expresar sus propias ideas y experiencias, lo que repercutió en la descripción de los hechos que directamente percibió y que son la base de su pretensión restitutoria. La solicitante adujo que no tuvo estudios, que no sabe leer ni escribir y actualmente se dedica a las labores de hogar, pero además, que es su hijo Benito Apolinar Silva, la persona que habla por ella, de hecho, solicitó que durante la diligencia judicial, estuviera presente.

34. Durante la diligencia judicial en cita, la señora Gloria Inés Apolinar Silva tan solo apuntó a decir que pide en restitución "lo que mi papá dejó". Sostuvo que no recuerda cómo se produjo la salida del predio La Esperanza, pero refiere que fue "por desplazados". Se extrae de la diligencia judicial:

> **Juez:** ¿usted nos puede decir por qué los desplazaron? ¿por qué motivo? ¿quién los desplazó? **Solicitante:** no señor. **Juez:** ¿recuerda si había grupos armados al margen de la ley, o sea, paramilitares, guerrilla, algún grupo armado? **Solicitante:** me parece que sí había por ahí (…) no me acuerdo cuáles estaban por ahí (…), salieron esos y llegaron fue de los paracos (…) salimos desplazados por la gente esa (…) por los paracos. **Juez:** usted recuerda si hubo combates entre la guerrilla, paracos (…). **Solicitante:** de eso si no me acuerdo yo (…).

35. El juzgado, en estricto rigor, echa de ver la espontaneidad y contundencia que se espera del relato, pero sobre todo, los elementos que debe exteriorizar la declarante en su condición de parte solicitante, esto es, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el desplazamiento forzado, producto de las amenazas propinadas por el grupo subversivo; no obstante, ello no mina su credibilidad, sino que denota, en criterio de este juzgado, las barreras que la condición de analfabetismo absoluto impone en el marco de un escenario judicial, particular característica que hace prevalecer los principios de buena fe, igualdad, y enfoque diferencial anunciados en la fundamentación jurídica de esta decisión.

36. La declaración administrativa y judicial son unidireccionales y se complementa ampliamente con el testimonio de Benito Apolinar Silva, la prueba documental y de contexto que obra en el expediente digital, como se verá.

37. Durante la etapa administrativa de este proceso el citado señor declaró el 26 de marzo de 2019 (consec. n.° 2, pp. 134-135) y aseguró ante la UAEGRTD que a mediados de 2002 ingresaron al predio La Esperanza cuatro miembros de la guerrilla y les indicaron que debían abandonar el lugar por cuanto se avecinaban cruentos enfrentamientos con grupos de autodefensas y con la fuerza pública, tal y como lo refirió su progenitora en el formulario de inscripción en el RTDA.

38. En lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el desplazamiento que fundamenta la solicitud de restitución, explicó el testigo:

> Aproximadamente en el año 2002, llegaron hasta la casa 4 guerrilleros y nos dijeron que nos retiráramos de la región porque se iban a presentar enfrentamientos contra las Autodefensas y el Ejército Nacional.
>
> Los cuatro guerrilleros iban fuertemente armados y vestidos con uniforme parecido al que usa la Policía Nacional, es decir de color verde.
>
> Teniendo en cuenta la advertencia de la guerrilla, nosotros empacamos la ropa y nos dirigimos a la vereda La Reforma, jurisdicción del Municipio de Villavicencio, donde vivía mi suegra, la señora LUZ MARINA.
>
> Nosotros decidimos desplazarnos, porque en ese tiempo empezaron los enfrentamientos entre la guerrilla, paramilitares y el Ejército Nacional; los paramilitares estaban entrando por la loma de san juan hacia la vereda manzanares (sic), razón por la cual se estaban presentando los enfrentamientos con la guerrilla, quien hacía presencia en esa región.
>
> En la vereda San Juan llegaron advertencias por parte de los paramilitares, donde indicaban que entrarían a la zona y que se presentarían enfrentamientos, dichas advertencias se fueron transmitiendo hasta que llegaron a la vereda Manzanares.
>
> Dichos enfrentamientos, sumados a las advertencias que estaban haciendo en el alto de San Juan y la orden que nos dio la guerrilla de abandonar la finca, hicieron que nos desplazáramos de la región, dejando totalmente abandonado el predio La Esperanza.

39. La declaración, transcrita en lo pertinente, ofrece riqueza descriptiva y permite al despacho comprender, con mayor precisión, la manera en que se produjo el desplazamiento forzado expuesto en la solicitud de restitución. Estos mismos acontecimientos fueron objeto de declaración por el testigo en la etapa judicial de este proceso de restitución. En audiencia del 23 de marzo de 2022 el señor Apolinar Silva, manifestó (consec. n.° 111):

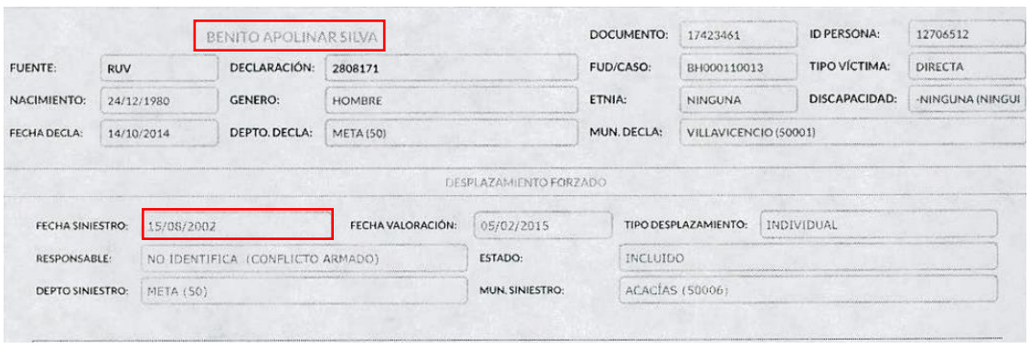
> Nosotros fuimos desplazados en el 2002 (…), cuando entraron los paramilitares y había guerrilla y ejército, pues nos dijeron que nos tocaba que nos fuéramos porque iba a haber enfrentamientos en esos días, entonces pues nosotros nos desplazamos y de ahí no volvimos más ahí, entonces fue cuando yo miré en meter la finca a restitución de tierras, no fue por nada más.

40. El testigo agregó que pasó su niñez en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Meta) y la presencia de la guerrilla era habitual, pues era el actor

armado que dominaba la región, por ello, la instrucción de abandonar no la interpretó como una amenaza en estricto sentido. En sus palabras: "A nosotros nadie nos amenazó, llegaron 4 guerrilleros y nos dijeron que nos teníamos que ir porque iba a haber enfrentamientos con los paramilitares, entonces nosotros nos fuimos".

41. Explicó que la guerrilla era la autoridad en la región; no obstante, la situación de orden público se recrudeció cuando ingresaron grupos paramilitares "porque vivíamos en una zona guerrillera". Los cuatro guerrilleros mencionados por la solicitante y el testigo, según este último, siempre hacían patrullaje en la zona, "nunca tuvimos problemas con ellos", hasta cuando se produjeron los enfrentamientos. Señaló además que cuando se supo que las autodefensas ingresaron por Vistahermosa, "nosotros nos fuimos inmediatamente", hacia la vereda La Reforma de Villavicencio, detalle igualmente anunciado en la declaración anterior.

42. El señor Benito Apolinar Silva declaró el desplazamiento que viene de describirse ante agencias del Ministerio Público en esta ciudad, tal y como se infiere del contenido de la consulta VIVANTO que obra en el expediente digital, a partir de la cual, junto con su núcleo familiar obtuvo la inscripción en el Registro Único de Víctimas (consec. n.° 2, p. 137):

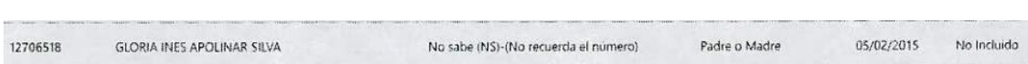

BENITO APOLINAR SILVA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DOCUMENTO: | 17423461 | ID PERSONA: | 12706512 |
| FUENTE: | RUV | DECLARACIÓN: | 2808171 | FUD/CASO: | BH000110013 | TIPO VÍCTIMA: | DIRECTA |
| NACIMIENTO: | 24/12/1980 | GENERO: | HOMBRE | ETNIA: | NINGUNA | DISCAPACIDAD: | -NINGUNA (NINGUI |
| FECHA DECLA: | 14/10/2014 | DEPTO. DECLA: | META (50) | MUN. DECLA: | VILLAVICENCIO (50001) | | |

DESPLAZAMIENTO FORZADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA SINIESTRO: | 15/08/2002 | FECHA VALORACIÓN: | 05/02/2015 | TIPO DESPLAZAMIENTO: | INDIVIDUAL |
| RESPONSABLE: | NO IDENTIFICA (CONFLICTO ARMADO) | ESTADO: | INCLUIDO | | |
| DEPTO SINIESTRO: | META (50) | MUN. SINIESTRO: | ACACÍAS (50006) | | |

43. La señora Gloria Inés Apolinar Silva no ha rendido declaración por los hechos victimizantes aquí enunciados, como lo certificó la UARIV en este proceso (consec. n.° 87) y no figura como víctima en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) (consec. n.° 94). De hecho, en la consulta aludida en el párrafo anterior, figura como no inscrita y en relación con su número de identidad se deja constancia que el declarante no recuerda o no sabe su documento de identidad (consec. n.° 2, p. 138):


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12706518 | GLORIA INES APOLINAR SILVA | No sabe (NS)-(No recuerda el número) | Padre o Madre | 05/02/2015 | No Incluido |

44. Los hechos que se reconstruyen a partir del breve relato de la solicitante y su hijo, aunado a los medios suasorios que obran en el expediente, a juicio de

este despacho, guardan relación con la prueba de contexto. En sustento de esta afirmación, el juzgado se apoya principalmente en el Documento de Análisis de Contexto n.° RT 02770 del municipio de Acacías (DAC) (consec. n.° 2, pp. 250-302). Sin perjuicio de la importancia del documento en conjunto, el juzgado destaca los hechos relevantes para la época en que ocurrió el desplazamiento aludido por los solicitantes.

45. En el capítulo IV del documento, denominado "Desplazamiento forzado en la zona montañosa de Acacías entre el Ejército y la Guerrilla. 2000-2004" (ib., p. 274), la UAEGRTD explica que varios sucesos coexistían en el anotado periodo: la negociación de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, el escalamiento del conflicto en Acacías por parte del grupo subversivo y el posicionamiento del Bloque Centauros de las AUC, particularmente del Frente Meta, bajo el mando de a. Julián[27].

46. Las veredas de las zonas montañosas, como Manzanares, fueron escenarios de control social y territorial por las FARC-EP, indica la UAEGRTD que "Este tipo de injerencias se presentaron especialmente en las zonas de mayor control guerrillero, como lo era la Inspección de Manzanares, donde las Farc llegaron a construir numerosos campamentos, entre ellos el denominado como 'Villa Romaña' (…)" (ib. P. 275).

47. Manzanares fue igualmente uno de los sectores donde el grupo insurgente convocó a los pobladores a reuniones para organizar sus finanzas mediante cobros extorsivos y, al igual que ocurrió con los aquí solicitantes, miembros de la guerrilla advirtieron a la población civil sobre "la inminencia de las confrontaciones" (ib., p. 279), como se aprecia en el siguiente relato citado en el DAC:

> *En el año 2000 las Farc (…) dicen (…) que lo mejor es que se vaya de la zona porque "se iba a poner feo", el Ejército iba a entrar; ellos dicen que venda lo que pueda (la aconsejan, nunca la amenazaron o presionaron) y que se vaya de la zona. Ese mismo día (en el año 2000) (…) abandona su predio y la zona de manera definitiva, (…) Unos días después el Ejército bombardeó la zona* (itálica original).

48. Los combates de comienzo de la década del 2000 fueron presentados "*como éxitos militares de la Fuerza Pública, ello al hacer referencia a las operaciones realizadas en el sector de Manzanares y la región del Sumapaz 'para desarticular las acciones de la guerrilla al mando de alias Romaña*" (itálica original).

---

[27] Sobre la participación de a. Julián en la estrategia de despojo impulsada por las AUC en el departamento del Meta, ver TSDJB SCE Restitución de Tierras, 4 Jun. 2015, e2-2014-00019-01. O. Ramírez.

49. En esta sentencia ya se mencionó que para esa época el contexto de violencia generalizado estuvo igualmente marcado por la disputa territorial que ejerció el Bloque Centauros de las AUC, entre 1998 y 2002 "ampliaron su presencia, incrementaron su capacidad operativa y se prestaron colaboración mutua (entre grupos locales de autodefensas, se precisa)" (ib., p. 282). Como lo indicaron los solicitantes, la amenaza de incursión paramilitar causó un temor fundado para representarse el abandono cuyos efectos se pretenden revertir por medio de este proceso civil transicional, afirmación que también encuentra sustento en la información de contexto:

> Durante este periodo, la presencia paramilitar en Acacías se manifestó principalmente en la cabecera municipal y en las veredas de la zona plana, colindantes con San Carlos de Guaroa, Castilla La Nueva, y las zonas planas de Guamal y Villavicencio. Si bien, en la zona montañosa de Acacías no se registran grandes masacres o delitos 'emblemáticos' por parte de autores paramilitares, la violencia generalizada a nivel regional ocasionada por esta clase de grupos ilegales era notoria, razón por la cual las amenazas de incursión de paramilitares generaron desplazamientos forzados y al parecer actos de 'limpieza' por parte de las FARC, afectaciones que son propias de un contexto de disputa territorial (…)

50. El año 2002, cuando se desplazan forzadamente los solicitantes, se disolvió la zona de distención y se impulsó por parte de la fuerza pública el Plan Patriota orientado a debilitar las fuentes de financiación de las FARC y, consecuentemente, una arremetida bélica con impacto en el fenómeno de abandono de tierras, de allí que se afirme en el DAC que, "(…) los eventos de abandono de tierras ocasionados por combates entre las Farc y el Estado, fueron más frecuentes a partir de 2002" (ib., p. 284).

51. Dado que los medios de prueba analizados sustentan la condición de víctima de la solicitante y se mantiene indemne la presunción de veracidad que ampara su dicho, el juzgado concluye que en el presente asunto concurren los presupuestos establecidos en el art. 3° de la L. 1448/2011 para tenerla como víctima del conflicto armado interno.

## LA SOLICITANTE FUE POSEEDORA DEL PREDIO QUE PIDE EN RESTITUCIÓN

52. El predio La Esperanza fue adjudicado por el extinto Incora al señor Pablo Emilio Apolinar Camelo (q.e.p.d.), progenitor de la solicitante, mediante R. 1139 del 12 de septiembre de 1983. Tras consultar la copia digital del acto administrativo se aprecia que el inmueble solicitado en restitución hizo parte de uno de mayor expansión denominado "Guayabetal Lote B" otrora cedido al Incora (consec. n.° 114).

53. La resolución de adjudicación fue inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Acacías (Meta) dando origen al folio de matrícula n.°

232-7079, de modo que se trata de un inmueble rural de naturaleza privada (consec. n.° 1, archivo "60036696", p. 9), conclusión a la cual arribó igualmente la Agencia Nacional de Tierras en comunicación n.° 20191031027021 del seis de noviembre de 2019 (consec. n.° 24).

54. Los instrumentos técnicos que obran en el expediente digital muestran correspondencia entre el antecedente catastral y registral que ubican al citado señor Apolinar Camelo (q.e.p.d.) como titular del derecho de dominio[28], es decir, de la persona aludida por los solicitantes en el escrito inicial. Según declaración del señor Benito Apolinar Silva, del 23 de marzo de 2022 (consec. n.° 111), no se conocen otros causahabientes del propietario, de modo que, tras su fallecimiento, y a falta de adjudicación de herencia, la solicitante entró en posesión del fundo.

## EL NÚCLEO FAMILIAR ABANDONÓ FORZOSAMENTE EL PREDIO QUE PIDEN EN RESTITUCIÓN

55. El núcleo familiar destinó el predio La Esperanza a cultivos de plátano, maíz, yuca, limones y pasto, adicionalmente, contaban con dos reses, dos mulas, tres cerdos y gallinas, allí satisfacían su derecho a la vivienda, inicialmente la señora Gloria Inés junto con su hijo y, hacia 1997 aproximadamente, con la señora Francy Viviana Barbosa, compañera permanente del señor Benito Apolinar Silva, según explicó este último ante la UAEGRTD en declaración del 26 de marzo de 2019 (consec. n.° 2, p. 134).

56. Además, el fundo contaba con una casa de habitación construida en madera y tejas de zinc, con tres habitaciones, cocina y un corredor, todo lo cual, indica el señor Benito, pese a que no se efectuaron mejoras distintas a las que realizó el causante Pablo Emilio Apolinar Camelo, "al momento del desplazamiento (…) se encontraba en buen estado" (ib.). En esta misma declaración explicó que al momento del abandono el predio "quedó en buenas condiciones, la vivienda estaba en buen estado, los animales nos tocó dejarlos abandonados" (ib., p. 135).

57. La declaración de parte de la solicitante y el testimonio de su hijo, ambas practicadas el 23 de marzo de 2022 (consec. n.° 111), coinciden en que el predio La Esperanza quedó abandonado. La señora Gloria Inés adujo: "Eso quedó solo porque la casa se acabó (…)", mientras que el señor Benito agregó: "nosotros lo dejamos botado, como todo mundo se fue".

[28] El juzgado confrontó esta información con la ficha predial (consec. n.° 2, p. 29).

58. Estas afirmaciones, cuya veracidad se presume por virtud del principio de la buena fe, permiten al juzgado inferir que el desplazamiento forzado anteriormente descrito, cuya natural consecuencia es el abandono del inmueble, aparejó la privación del derecho a la vivienda y de los medios de subsistencia del núcleo familiar, circunstancia que acentúa el daño ocasionado en el marco del conflicto armado interno.

59. Las pruebas apuntan a que el abandono del predio La Esperanza se produjo en agosto de 2002 como consecuencia del desplazamiento forzado, ya analizado. Ello se constata durante la diligencia de comunicación del inicio de la etapa administrativa, pues en el Informe de Comunicación en el Predio se dejó esta constancia: "Se fijó comunicación en un árbol dentro del predio denominado La Esperanza y que se encuentra en la entrada del mismo, **no se observó construcción alguna y el acceso a la finca está lleno de diferentes clases de vegetación alta**" (énfasis del despacho) (consec. n.° 2, p. 18).

60. Similar información se extrae del Informe Técnico de Georreferenciación (ib., p. 106) cuando se reseña que la diligencia se adelantó en compañía del señor Benito Apolinar, quien mostró con seguridad los linderos "aun cuando **argumentó que llevaba años sin ir al predio y este con el pasar del tiempo ya se encuentra en estado de abandono** y al parecer se encuentra en una zona de reserva forestal (…)" (énfasis del despacho).

61. Todo lo anterior implica que la señora Gloria Inés Apolinar Silva y su hijo:

61.1. Se vieron compelidos a desplazarse de la vereda Manzanares de Acacías (Meta) en las circunstancias previamente analizadas.

61.2. Perdieron todo contacto con el predio denominado «La Esperanza» lo cual impidió que continuaran con su explotación económica. Tampoco contaron con la posibilidad que tal explotación se diera a través de terceras personas.

61.3. El predio se desatendió permanentemente desde el 15 de agosto de 2002, dentro de la temporalidad que exige la L. 1448/2011.

62. Como el abandono descrito cumple los presupuestos de que trata el inciso 2° del art. 74 *ejusdem*, el despacho concluye que la señora Gloria Inés Apolinar Silva es titular del derecho *iusfundamental* a la restitución.

## CONCLUSIONES DEL DESPACHO Y SENTIDO DE LA DECISIÓN

63. La valoración conjunta de los medios de prueba que obran en el expediente digital permiten al Juzgado concluir que:

### La solicitante cumple los requisitos para obtener la formalización de la propiedad mediante usucapión

64. La pretensión principal de la señora Apolinar Silva es "la restitución de la posesión", de manera que se declare "la prescripción adquisitiva de dominio", respecto del predio La Esperanza, de propiedad de su fallecido progenitor, y ello es procedente conforme lo exige el inciso cuarto del art. 72 de la L. 1448/2011[29] y el literal «f», del art. 91 *ejusdem*.

65. En el presente asunto concurren los presupuestos descritos en los fundamentos jurídicos de esta decisión (párrafos 26 a 29 *supra*) para que en favor de la solicitante se declare que adquirió el predio La Esperanza por usucapión, tras el fallecimiento de su progenitor y titular inscrito del derecho de dominio.

66. Lo anterior, por cuanto:

66.1. Detentó la posesión material del predio desde 1991, cuando el señor Pablo Emilio Apolinar Camelo falleció accidentalmente en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca).

66.2. Desde que entró en posesión del inmueble, si bien admite que no realizó mejoras adicionales a las que ya tenía, satisfizo su derecho a la vivienda y lo explotó económicamente sin que otras personas perturbaran su posesión.

66.3. Dicha posesión se prolongó durante 10 años, hasta el 15 de agosto de 2002, cuando por razón de la violencia, se vio compelida a desplazarse y abandonar forzadamente el fundo.

66.4. Si bien para la fecha en que se produjo el desplazamiento se exigía una posesión veintenaria, la L. 791/2002 la redujo a 10 años que, de no haberse producido el desplazamiento forzado, estaría más que cumplido para el momento en que se presentó la solicitud de restitución, esto es, para el 14 de agosto de 2019 (consec. n.° 1).

---

[29] "En caso del derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en los términos señalados en la ley".

66.5. Lo propio cabría predicar de la prescripción veintenaria, de no optar la prescribiente por la mencionada en el párrafo anterior[30], pues el término prescriptivo extraordinario exigido se cumplió en el año 2011.

67. Por lo anterior, el juzgado declarará que la señora Gloria Inés Apolinar Silva adquirió el predio La Esperanza por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.

**La restitución será por compensación**

68. Sin perjuicio de la declaración de pertenencia, son múltiples las razones que impiden la restitución material del inmueble. Pese a que la restitución opera con independencia del retorno, lo cierto y determinante es que el proceso de reparación está orientado por el principio de participación conjunta de las víctimas, que ofrecen una razón trascendente, esto es, que el fundo está ubicado en una zona montañosa de difícil acceso para la solicitante, quien es persona mayor de 69 años. De acuerdo con el relato efectuado por el señor Benito Apolinar Silva, el predio hoy en día no es apto para vivir, en sus palabras: "eso es solo selva" (consec. n.° 111).

69. Lo anterior se corrobora con la información técnica que obra en el expediente digital, de manera que, por tratarse de una zona de cobertura forestal y aledaña a una fuente hídrica, según informó la autoridad ambiental en este proceso (consec. n.° 27), los usos del suelo son restringidos y encaminados a actividades de protección ambiental, antes que de explotación, como igualmente lo confirma la Alcaldía de Acacías (Meta) (consec. n.° 91)

70. El desarraigo del fundo La Esperanza ocasionado por los hechos de violencia antes mencionados, no conlleva al desarraigo de la condición de mujer campesina de la solicitante y la vocación de trabajadores rurales que junto con su hijo exteriorizan en este proceso. En la audiencia del 23 de marzo de 2022 (consec. n.° 111) el testigo Benito Apolinar Silva aseguró que vela por el cuidado y manutención de su progenitora y aquí solicitante. Afirmó también que no cuentan con vivienda propia, afirmación que goza de toda credibilidad, pues se contrasta con la información suministrada por la SNR (consec. n.° 2, p. 69 y 100) y la Alcaldía de Alcaldía de Acacías (Meta) (ib., p, 72).

[30] El art. 41 de la L. 153/1887 señala que "La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir".

71. En la audiencia varias veces mencionada, ante la pregunta de la pretensión respecto del predio, el hijo de la solicitante respondió enfáticamente: "yo quisiera que nos dieran un pedacito en otro lado" y agregó que con independencia de la extensión del fundo, lo importante es que les permita cultivarlo y explotarlo económicamente, ubicado, según el testigo, "donde fuera".

72. Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgado decretará la restitución por compensación, pero la forma en que se concretará será definida conjuntamente con la solicitante restituida en el posfallo, para lo cual, se tendrá en cuenta el contenido del inciso 2° del art. 2.15.2.1.7 del D. 1071/2015, modificado por el art. 4° del D. 1623/2023, es decir, la solicitante restituida quedará habilitada para ceder al Fondo de la UAEGRTD el predio La Esperanza, una vez haya sido compensada. Entretanto, se dispondrá la entrega material del predio al Fondo de la UAEGRTD y el avalúo comercial correspondiente.

**Medidas con carácter transformador**

73. La solicitante pide sendas medidas con carácter transformador, en su mayoría asociadas con la restitución jurídica y material del inmueble, como es el caso de las de alivios de pasivos por impuesto predial, tasas y contribuciones, así como los que corresponden a servicios públicos domiciliarios, lo propio acontece en relación con la entrega de proyectos productivos y el otorgamiento de un subsidio de vivienda. Estas medidas, en su mayoría, están sujetas a la manera en que se concrete la compensación.

74. Otras medidas en materia de salud, educación, acceso a líneas de crédito, entre otras, deben consultar las necesidades y perspectivas actuales de la señora Apolinar Silva, por tanto, para mejor proveer, se requerirá la actualización del Instrumento de Sujetos de Especial Protección (SEP). Con base en dicho instrumento el despacho definirá en el posfallo las medidas con carácter transformador a que haya lugar.

75. Con base en la presente sentencia, el juzgado requerirá a la Unidad de Víctimas para que proceda a inscribir en el Registro Único de Víctimas a la señora Gloria Inés Apolinar Silva, igualmente para que la acompañe y oriente en el trámite de solicitud de reparación por vía administrativa.

**Otras disposiciones**

76. Dado que la L. 1448/2011 no regula el pago de honorarios o gastos para el representante judicial de que trata el inciso 3° del art. 87, por analogía y en

la medida que no desnaturaliza el proceso civil transicional ni desconoce los derechos de las víctimas, el despacho acude a la figura de nombramiento del auxiliar de la justicia en condición de curador *ad-litem* prevista en el CGP.

77. El numeral 7°, art. 48 ib., señala que el abogado designado "desempeñará el cargo de forma gratuita como defensor de oficio", de modo que no es procedente el reconocimiento de honorarios, pero sí, de los gastos acreditados en el expediente, conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia[31], por tanto, en el posfallo se reconocerá a la auxiliar de la justicia designada, los gastos en que efectivamente incurrió para el desempeño de su labor.

## DECISIÓN

Por lo expuesto, el Juzgado 1° Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución,

## RESUELVE

**PRIMERO: DECLARAR** que la ciudadana **GLORIA INÉS APOLINAR SILVA CC n.° 20.780.907** y su hijo **BENITO APOLINAR SILVA CC n.° 17.423.461**, son víctimas del conflicto armado interno a raíz de los hechos de violencia padecidos en agosto de 2002 en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Meta).

**SEGUNDO: DECLARAR** que la señora **GLORIA INÉS APOLINAR SILVA CC n.° 20.780.907**, es titular del derecho *iusfundamental* a la restitución por compensación, del predio La Esperanza, ubicado en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Meta), descrito en los antecedentes del presente fallo. La forma en que se concretará la compensación se definirá en el posfallo con participación de la víctima restituida.

**TERCERO: DECLARAR** que la señora **GLORIA INÉS APOLINAR SILVA CC n.° 20.780.907** adquirió por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el predio La Esperanza, ubicado en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Vaupés), descrito en los antecedentes del presente fallo.

**CUARTO: ORDENAR** a la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ACACÍAS (META)** que, **dentro de los quince (15) días siguientes** a la notificación de esta sentencia, remita a este despacho y al

[31] CSJ Civil, 9 Ago. 2023, e2023-01386-01 (STC7800-2023). A. Quiroz.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi o al Gestor Catastral competente el folio de matrícula inmobiliaria **n.° 232-7079,** con las siguientes novedades:

**4.1. Inscripción** de la presente decisión.

**4.2. Cancelación** de las anotaciones tres (admisión de la solicitud) y cuatro (sustracción provisional del comercio).

**4.3. Inscripción** de la declaración de pertenencia en favor de la ciudadana Gloria Inés Apolinar Silva CC n.° 20.780.907.

**4.5. Actualización** de la información de área, cabida y linderos, conforme a identificación efectuada a través de los instrumentos técnicos que obran en el expediente y que, en lo pertinente, se citan a continuación:

| Cédula Catastral | Folio | Área Georreferenciada | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| 50-006-00-01-0019-0006-000 | 232-7079 | 7 hectáreas + 8.329 $mt^2$ | Sin ocupantes |

**Coordenadas**

| CUADRO DE COORDENADAS AREA NETA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COORDENADAS PLANAS | |
| | LATITUD (N) | LONGITUD (W) | NORTE | ESTE |
| 205541 | 4° 7' 50,204" N | 73° 46' 55,503" W | 2014474,17 | 4913230,20 |
| 205541_1 | 4° 7' 53,176" N | 73° 47' 0,541" W | 2014565,55 | 4913075,02 |
| 290843 | 4° 7' 58,410" N | 73° 47' 3,066" W | 2014726,29 | 4912997,38 |
| 290843_1 | 4° 8' 0,048" N | 73° 47' 1,159" W | 2014776,52 | 4913056,19 |
| 290843_2 | 4° 8' 0,056" N | 73° 46' 59,677" W | 2014776,73 | 4913101,86 |
| 290843_3 | 4° 8' 3,577" N | 73° 46' 53,801" W | 2014884,62 | 4913283,08 |
| 290843_4 | 4° 8' 3,748" N | 73° 46' 52,302" W | 2014889,83 | 4913329,29 |
| 290843_5 | 4° 8' 2,275" N | 73° 46' 51,265" W | 2014844,58 | 4913361,19 |
| 290843_6 | 4° 7' 59,217" N | 73° 46' 53,081" W | 2014750,77 | 4913305,12 |
| 290843_7 | 4° 7' 56,383" N | 73° 46' 54,405" W | 2014663,83 | 4913264,25 |
| 290843_8 | 4° 7' 55,304" N | 73° 46' 56,240" W | 2014630,75 | 4913207,67 |
| 290843_9 | 4° 7' 53,058" N | 73° 46' 53,860" W | 2014561,74 | 4913280,94 |
| 290843_10 | 4° 7' 51,344" N | 73° 46' 53,749" W | 2014509,12 | 4913284,29 |
| 290843_11 | 4° 7' 50,799" N | 73° 46' 54,330" W | 2014492,42 | 4913266,38 |
| | MAGNA SIRGAS | | ÚNICO ORIGEN NACIONAL | |

**Redacción Técnica de linderos**

| | |
|---|---|
| **NORTE:** | *Partiendo desde el punto 290843 con coordenadas planas (2014726,29 N; 4912997,38 E), en sentido oriente pasando por los puntos 290843_1, 290843_2 y 290843_3, hasta llegar al punto 290843_4 con coordenadas planas (2014889,83 N; 4913329,29 E), con predio de Alberto Zarate, en una distancia de 380,41 metros.* |
| **ORIENTE:** | *Partiendo desde el punto 290843_4 con coordenadas planas (2014889,83 N; 4913329,29 E), en línea quebrada, en sentido sur, hasta llegar al punto 290843_5 con coordenadas planas (2014844,58 N; 4913361,19 E), con la quebrada El Engaño, en una distancia de 55,37 metros.* |
| **SUR** | *Partiendo desde el punto 290843_5 con coordenadas planas (2014844,58 N; 4913361,19 E), en línea quebrada, en sentido occidente pasando por los puntos 290843_6, 290843_7, 290843_8, 290843_9, 290843_10, 290843_11 hasta el punto 205541 con coordenadas planas (2014474,17 N; 4913230,20 E), con predio de Jorge Gualteros, en una distancia de 489,3 metros.* |
| **OCCIDENTE** | *Partiendo desde el punto 205541 con coordenadas planas (2014474,17 N; 4913230,20 E), en línea quebrada, en sentido norte, pasando por los puntos 205541_1, hasta llegar al punto 290843 con coordenadas planas 290843 con coordenadas planas (2014726,29 N; 4912997,38 E) con predio Loma de Macho Muerto, en una distancia de 367,74 metros.* |

**Colindancias**

| Vértice | Distancia en Metros | Colindante | Tipo de lindero |
|---|---|---|---|
| 290843 | | | |
| | 380,41 | ALBERTO ZARATE | NATURAL |
| 290843_4 | | | |
| | 55,37 | QUEBRADA EL ENGAÑO | CUERPO DE AGUA |
| 290843_5 | | | |
| | 489,3 | JORGE GUALTEROS | NATURAL |
| 205541 | | | |
| | 367,74 | LOMA DE MACHO MUERTO | NATURAL |
| 290843 | | | |

**QUINTO: ORDENAR** al **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI** o al **GESTOR CATASTRAL COMPETENTE**, que **dentro de los diez (10) días** contados a partir del recibo del folio de matrícula inmobiliaria **n.° 232-7079** actualizado conforme a los lineamientos del ordinal anterior, proceda a actualizar la información catastral de su competencia.

**SEXTO: ORDENAR** al **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI DIRECCIÓN TERRITORIAL META** o al **GESTOR CATASTRAL COMPETENTE** que **dentro de los veinte (20) días siguientes** contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, efectué el avalúo comercial del predio rural "La Esperanza", ubicado en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Vaupés). Lo anterior a efectos de adelantar la compensación, conforme lo dispuesto en el capítulo 2.15.2.1.3 del Decreto 1071 de 2015.

**SÉPTIMO: DECLARAR** con fundamento en el inciso 2° del art. 2.15.2.1.7 del D. 1071/2015, modificado por el art. 4° del D. 1623/2023, que la señora Gloria Inés Apolinar Silva queda habilitada para ceder al Fondo de la UAEGRTD el predio La Esperanza, una vez haya sido compensada.

**OCTAVO: COMISIONAR** con amplias facultades al **JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACACÍAS (META)** para que realice la entrega material del predio restituido al Fondo de la UAEGRTD.

**NOVENO: DECLARAR** que los solicitantes tienen derecho a la adopción de medidas con carácter transformador, pero conforme con sus actuales condiciones y necesidades, para ello se dispone:

**9.1. Ordenar** al **ÁREA SOCIAL DE LA UAEGRTD** actualizar el Instrumento de Sujetos de Especial Protección (SEP) de la solicitante y, conforme al resultado y acercamiento con aquella, precisar qué medidas con carácter transformador y perspectiva de género, eventualmente, podrían adoptarse en su favor.

**9.2. Ordenar** a **NATALIA COLMENARES RINCÓN** como **Subdirectora de Valoración y Registro de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación para las Víctimas**, o quien haga sus veces, inscribir a la señora **Gloria Inés Apolinar Silva CC n.° 20.780.907** en el Registro Único de Víctimas por los hechos de violencia que junto con su hijo padeció en la vereda Manzanares del municipio de Acacías (Meta), por desplazamiento forzado, amenazas y abandono forzado de tierras.

**9.3. Ordenar** a **JESÚS LEANDRO TARAZONA MONCADA** como **Director de Reparación de la UARIV**, o quien haga sus veces, para que oriente y acompañe a la señora **Gloria Inés Apolinar Silva CC n.° 20.780.907** en el trámite de solicitud de indemnización por vía administrativa. Tal acompañamiento debe consultar las particulares condiciones de analfabetismo analizadas en el presente fallo.

**DÉCIMO: RECONOCER** a la abogada **YENCY NARDELLY BENJUMEA RODRÍGUEZ**, en su condición de representante judicial de Pablo Emilio Apolinar Camelo (inc. 3° art. 87 L. 1448/2011), y con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas (UAEGRTD), los gastos de curaduría en los que efectivamente incurrió, por tanto, se le **REQUIERE** para que, **dentro de los ocho (8) días siguientes** a la notificación del presente fallo, los acredite en debida forma. Una vez soportados los gastos en mención y, en firme la presente sentencia, ingresar el expediente para su fijación. Expídase a la interesada copia de la presente sentencia, así como de la providencia de nombramiento.

**DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR** a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH)** que **dentro de los quince (15) días siguientes** a la notificación de la presente sentencia, emita Acta de Incorporación de Sentencias de Restitución de Tierras de la misma, para los fines establecidos en los arts. 145, 147 y 148 de la L. 1448/2011.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Por Secretaría, tener en cuenta la siguiente información para el reporte trimestral en el SIERJU.

| **Cifras de restitución** | | **Cifras de compensación** | | | **Cifras de formalización** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad en restitución (metros cuadrados) | Cantidad restitución predios | Cantidad compensación en bien inmueble (número de predios) | Cantidad compensación en bien inmueble (metros cuadrados) | Cantidad compensación en dinero | Cantidad formalización bien inmueble (metros cuadrados) | Cantidad formalización bien inmueble (número de predios) |
| | | **1** | **78.329 mts2** | | | |

| Solicitantes beneficiados por sexo | | | | Solicitantes beneficiados por rango de edad | | | | | Solicitantes beneficiados por grupo étnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Intersexual | Sin información | Niñ@s (menores de 14 años) | Adolescentes (mayor o igual de 14 y menores de 18 años) | (mayor o igual de 18 años y menores de 60 | Adultos mayores (mayor o igual de 60 años) | Sin información | Afrodescendientes | Indígenas | Pueblos ROM/Gitanos | Palenquero/Raizal | Sin pertenencia a grupo étnico | Sin información |
| | **1** | | | | | | **1** | | | | | | **1** | |

**DÉCIMO TERCERO:** Por Secretaría, **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE** esta sentencia a las partes del presente proceso, a los intervinientes reconocidos y al agente del Ministerio Público, a través del medio más eficaz (correo electrónico, telegrama o fax), dejando las respectivas constancias del envío de las comunicaciones. Una vez verificado el cumplimiento de las órdenes impartidas, archívense las presentes diligencias.

**DÉCIMO CUARTO: PRECISAR** que, el único medio autorizado por el Juzgado para la recepción y envío de correspondencia es el correo electrónico jcctoesrt01vcio@notificacionesrj.gov.co. Las partes indicarán en sus comunicaciones el número del proceso.

**NOTIFÍQUESE,**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
**LUIS ALEJANDRO BARRETO MORENO**
Juez

LABM

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META)**

La anterior providencia se notifica por Estado el: 14/03/2025

**YADY KARIME PARRA CASTILLO**
Secretaria

# Firmado electrónicamente por el (la) Doctor(a):

## LUIS ALEJANDRO BARRETO  MORENO - Juez

**Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999**

**Código de verificación: 3d74797abe6e70b2de7cee5f18c0d7c8724c7a9b3d4bb1b089a16ee58d99d00c**
**Documento generado en 2025-03-13**